

Total Pages : 4

Roll No. :

LBM-748

**LL.B. (Hons.) (Semester-V)
Examination, 2022-23**

**CIVIL PROCEDURE CODE
AND LIMITATION**

[Paper : First (LAW-536)]

Time : Two Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : Attempt **all** questions. All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Write short notes on **any two** of the following :

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

- (a) Legal Representative

विधिक प्रतिनिधि

(b) Commission

कमीशन

(c) Reference

निर्देश

(d) Notice

सूचना

2. Define decree and explain its essentials and kinds.

डिक्री को परिभाषित कीजिए तथा इसके आवश्यक तत्वों तथा प्रकारों को स्पष्ट कीजिए।

OR / अथवा

What do you understand by "Foreign Judgement"? Explain. When it is deemed to be conclusive? Discuss.

“विदेशी निर्णय” से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। कब इसे अन्तिम माना जाता है? वर्णन कीजिए।

3. What are the essentials of term 'Res judicata'. ? How does it differ from constructive Res judicata? Explain.

पद 'प्राङ्गन्याय' के आवश्यक तत्व क्या है? किस प्रकार यह प्रलक्षित से 'प्राङ्गन्याय' भिन्न हैं? स्पष्ट कीजिए।

OR / अथवा

Discuss the provisions relating to place of suing.

वाद स्थान निर्धारित करने वाले प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

4. Who is an indigent person ? Explain the mode for the institution of suit as an indigent person.

अकिंचन व्यक्ति कौन होता है? अकिंचन व्यक्ति के रूप में वाद दायर करने के तरीके पर विवरण दीजिए।

OR / अथवा

What do you mean by Ex-parte Decree? On what grounds it may be set aside by the court passing it?

एकपक्षीय डिक्री से आप क्या समझते हैं? किन आधारों पर डिक्री देने वाले न्यायालय द्वारा एकपक्षीय डिक्री को निरस्त किया जा सकता है?

----- x -----

Total Pages : 4

Roll No. :

LBM-749

**LL.B. (Hons.) (Semester-V)
Examination, 2022-23**

LAW OF EVIDENCE

[Paper : Second (LAW-537)]

Time : Two Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : Answer all questions. All questions carries equal marks.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Write notes any two of the following :

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए :

- (a) Oral evidence

मौखिक साक्ष्य

(b) Hearsay evidence

अनुश्रुत साक्ष्य

(c) Section 16 of Indian Evidence Act, 1872

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 16

(d) Section 106 of the Indian Evidence Act, 1872

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106

2. Discuss the meaning and utility of Presumptions. Draw distinction between rebuttable presumption of law and irrebuttable presumption of law.

उपधारणा के अर्थ एवं उपयोगिता की विवेचना कीजिए। विधि की खण्डनीय उपधारणा तथा अखंडनीय उपधारणा में भेद कीजिए।

OR / अथवा

Distinguish between primary evidence and secondary evidence. In which cases secondary evidence relating to documents may be given?

प्राथमिक साक्ष्य एवं द्वितीयक साक्ष्य में अंतर कीजिए। किन अवस्थाओं में दस्तावेजों के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है?

3. What do you understand by relevancy of facts? When facts not otherwise relevant become relevant? Discuss.

तथ्यों की सुसंगतता से आप क्या समझते हैं? वह तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हों कब सुसंगत होते हैं? चर्चा कीजिए।

OR / अथवा

'Admission is generally proved against the maker'
Discuss the rule along with exceptions.

‘स्वीकृति सामान्यतया स्वीकृति कर्ता के विरुद्ध साबित की जाती है।’ इस नियम की विवेचना अपवादों सहित कीजिए।

4. Discuss the law relating to dying declaration.

मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए।

OR / अथवा

When can evidence of an expert be admitted in evidence?
Distinguish between an expert and an ordinary witness.

विशेषज्ञ का साक्ष्य, साक्ष्य में कब ग्रहण किया जा सकता है?
विशेषज्ञ साक्षी और साधारण साक्षी में अंतर कीजिए।

----- X -----

Total Pages : 4

Roll No. :

LBM-750

LL.B. (Hons.) (Semester-V)
Examination, 2022-23

INFORMATION TECHNOLOGY LAW

[Paper : Third (LAW-538)]

Time : Two Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : Attempt all questions. All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Discuss **any two** of the following :

निम्नलिखित में से किन्हीं दो की विवेचना कीजिए :

(a) e-contract

ई-संविदा

(b) Child Pornography

बाल अश्लीलता

(c) Need for Cyber Law

साइबर विधि की आवश्यकता

(d) UNCITRAL

अनसिट्राल

2. Write an essay on the Evolution of Cyber Crime. Do you think cyber crime can be regulated ? Explain.

साइबर अपराध के विकास पर एक निबन्ध लिखिए। क्या आप यह सोचते हैं कि साइबर अपराध विनियमित हो सकता है ? परीक्षण कीजिए।

Or / अथवा

'e-signature' is regarded as most secure in the field of electronic transaction. Comment on it. Discuss the process involved in its creation and verification.

'ई-हस्ताक्षर' को इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार के क्षेत्र में सबसे सुरक्षित माना जाता है। टिप्पणी कीजिए। इसके सृजन एवं प्रमाणन में विहित प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।

LBM-750/1400

3. Define 'Cyber Stalking' and discuss different kinds of Cyber Stalking.

‘साइबर स्टॉकिंग’ को परिभाषित कीजिए एवं साइबर स्टॉकिंग के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए।

Or / अथवा

Define the term 'Hacking' and explain its essential elements.

‘हैकिंग’ शब्द को परिभाषित कीजिए एवं इसके अनिवार्य तत्वों की व्याख्या कीजिए।

4. Explain Law related to Obscenity and Pornography in India with the help of decided cases.

निर्णीतवादों की सहायता से भारत में अश्लीलता एवं कामोद्दीपन से संबंधित विधि की व्याख्या कीजिए।

Or / अथवा

What do you understand by 'Cyber Terrorism' ? Discuss the reasons of its growth in recent times.

‘साइबर आतंकवाद’ से आप क्या समझते हैं ? आधुनिक युग में इसकी वृद्धि के कारणों की विवेचना कीजिए।

Total Pages : 4

Roll No. :

LBM-751

LL.B. (Hons.) (Semester-V)

Examination, 2022-23

ALTERNATE DISPUTE RESOLUTION

[Paper : Fourth (LAW-539)]

Time : Two Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : Attempt **all** questions. All question carry **equal** marks.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं

1. Write short notes on **any two** of the following

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(a) Appointment of Arbitrators

माध्यस्थों की नियुक्ति

LBM-751/1400

(1)

[P.T.O.]

(b) Arbitral Award

माध्यस्थम पंचाट

(c) Jurisdiction of Arbitral Tribunal

मध्यस्थता अधिकरणों का क्षेत्राधिकार

(d) Objective of ADR

वैकल्पिक विवाद निपटारा व्यवस्था के उद्देश्य

2. Examine the meaning and scope of the term Arbitration and explain its different form.

माध्यस्थम के अर्थ और अधिकार क्षेत्र की विवेचना कीजिए और उसके विभिन्न प्रकारों को समझाइए।

OR / अथवा

Explain the nature and scope of power of judicial authority to refer the parties to an Arbitration agreement to Arbitration.

न्यायिक अधिकारी द्वारा माध्यस्थम करार के पक्षकारों को माध्यस्थम को निर्देशित करने के अधिकार क्षेत्राधिकार एवं प्रकृति की व्याख्या कीजिए।

3. Discuss the grounds available for challenging the appointment of Arbitrators and explain the procedure prescribed therefore.

माध्यस्थों की नियुक्ति को चुनौती देने के अधिकार की विवेचना करते हुए स्थापित प्रक्रिया को समझाइए।

OR / अथवा

Discuss the process of making of Arbitral award. Also discuss about the rules applicable to the substance of dispute.

माध्यस्थ पंचाट को बनाये जाने की प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। विवाद के विषय पर लागू होने वाले नियमों पर भी चर्चा कीजिए।

4. What do you mean by ADR system and what are its different kind? Whether it covers matrimonial dispute?

आप वैकल्पिक विवाद निस्तारण व्यवस्था से क्या समझते हैं? इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं? क्या इसके अन्तर्गत वैवाहिक झगड़े भी आते हैं?

OR / अथवा

Describe the scope of Judicial interference in the scheme of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत न्यायिक
हस्तक्षेप के प्राधिकार की विवेचना कीजिए।

----X----

Total Pages : 4

Roll No. :

LBM-752

LL.B. (Hons.) (Semester-V)
Examination, 2022-23

IPR-I

[Paper : Fifth (LAW-540)]

Time : Two Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : Answer **all** the questions. Question no. 2 to 4 have internal options. **All** questions carry **equal** marks.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 2 से 4 में आंतरिक विकल्प हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Write short notes on the following :

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(a) Well known Mark

सुविख्यात चिह्न

(b) Passing off

भ्रान्तिमान व्यापार

(c) Functions of Trademark

व्यापार चिह्न के कार्य

(d) Traditional knowledge

पारम्परिक ज्ञान

2. Define Intellectual property. Explain different kinds of Intellectual Property Rights.

बौद्धिक सम्पदा को परिभाषित कीजिए। विभिन्न प्रकार के बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों को समझाइये।

OR/अथवा

Patentability includes novelty, inventive step and industrial application. Discuss.

पेटेन्टकरणीयता के अन्तर्गत नवीनता, आविष्कारक कदम और औद्योगिक अनुकूलता सम्मिलित होते हैं। विवेचना कीजिए।

3. What do you understand by infringement of patent under the Patent Act, 1970? Explain.

पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत पेटेन्ट के अतिलंघन से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए।

OR/अथवा

What are different kinds of Trademarks? Explain with examples.

व्यापार चिह्न कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरणों की सहायता से व्याख्या कीजिए।

4. Discuss the procedure for registration of trademarks under the Trade Marks Act, 1999.

व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए।

OR/अथवा

Discuss the procedure for granting the patent under the Patent Act, 1970.

पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत पेटेन्ट स्वीकृत करने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए।

----- x -----

Total Pages : 4

Roll No. :

LBM-753

LL.B. (Hons.) (Semester-V)
Examination, 2022-23

PRIVATE INTERNATIONAL LAW

[Paper : Sixth (LAW-541)]

Time : Two Hours]

[Maximum Marks : 60

Note : Answer **all** questions. Questions no. 2 to 4 have internal options. All questions carry **equal** marks.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 2 से 4 में आंतरिक विकल्प हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Write short notes on **any two** of the following.

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।

(a) Domicile origin

मूल अधिवास

[P.T.O.]

(b) Doctrine of Proper Law of Contract

संविदा का उचित विधि का सिद्धान्त

(c) Foreign Element

विदेशी तत्व

(d) The Lex fori

द लेक्स फोरी

2. What are various modes of Unification of Private International Law? Is unification desirable? Give your opinion.

प्राइवेट अन्तर्राष्ट्रीय विधि के एकीकरण की कौन-कौन सी पद्धतियाँ हैं? क्या एकीकरण वांछनीय है? अपनी राय दीजिए।

OR/अथवा

What is domicile by operation of Law? How does it differ from domicile by choice?

विधि के प्रवर्तन द्वारा अधिवास क्या है? यह इच्छा-अधिवास से किस प्रकार भिन्न है?

3. Discuss the scope of Private International Law. Differentiate between Private International Law and Public International Law.

प्राइवेट अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विस्तार की विवेचना कीजिए। प्राइवेट अन्तर्राष्ट्रीय विधि और लोक अन्तर्राष्ट्रीय विधि में अन्तर कीजिए।

OR/अथवा

Discuss the classification and theories of Private International Law.

प्राइवेट अन्तर्राष्ट्रीय विधि के वर्गीकरण और सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए।

4. Discuss the Doctrine of 'Renvoi'. What is the importance of renvoi in the private international law?

‘पारेषण’ के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए। पारेषण का प्राइवेट अन्तर्राष्ट्रीय विधि में क्या महत्त्व है?

OR/अथवा

Discuss the proper law theory of contract and how does it help to ascertain 'choice of law'.

संविदा के उचित विधि के सिद्धान्त की विवेचना कीजिए तथा यह किस प्रकार से ‘विधि के चयन’ को पता लगाने में मदद करता है।

----- X -----